

2022-10-14 | NF-WP-221014-01 / Closing 20221014

Kreditabwicklung und Rechnungswesen der Nexora Frontbank AG

Anlage B4 - Bankseitiger Abschlussvermerk vom 14. Oktober 2022

1. Vollzugsbestätigung der Kreditabwicklung

Nexora Frontbank AG, Schottenring 18, 1010 Wien. Abschlussvermerk zum Darlehen NF-WP-221014-01, erstellt am 14. Oktober 2022 nach Eingang des Erwerbspreises. Bearbeiter: Dr. Falk Neubauer. Die Darlehensnehmerin ist Weserfunken Präzisionsbau GmbH; übernehmende Darlehensgeberin ist Vellio Finance GmbH. Sämtliche nachfolgenden Uhrzeiten gelten in MESZ, UTC+02:00. Der Vermerk betrifft den heutigen Vollzug und keine späteren Zahlungsbewegungen der Darlehensnehmerin.

Um 10:11:00 Uhr wurden 500.000,00 EUR von Nexora an Weserfunken ausgezahlt. Die Valuta wurde vollständig bereitgestellt; ein Abzug für Bearbeitung oder Vermittlung erfolgte nicht. Der Darlehensvertrag war vor Ausführung des Zahlungsauftrags unterzeichnet. Der Auszahlungsbeleg ist mit NF-WP-221014-01-DRAW archiviert.

Um 12:30:00 Uhr trat die von Weserfunken, Nexora und Vellio unterzeichnete Vertragsübernahme in Kraft. Die Darlehensnehmerin hat dem Austausch ihrer Darlehensgeberin ausdrücklich zugestimmt. Vellio übernimmt ab diesem Zeitpunkt sämtliche künftigen Rechte und Pflichten der Darlehensgeberin. Nexora scheidet aus dieser fortlaufenden Stellung aus.

Um 12:31:00 Uhr ging von Vellio der vereinbarte Kaufpreis von 500.000,00 EUR ein. Der Erwerbspreis entspricht dem übertragenen Kapitalbestand. Er stammt nicht aus einem Rückzahlungsauftrag von Weserfunken. Der Eingang wird deshalb als Erwerbsabrechnung und nicht als Endtilgung des Darlehens gebucht. Die Darlehensnehmerin schuldet das Kapital nach der Übernahme weiterhin Vellio; ihr erster Zinstermin bleibt der 15. November 2022.

2022-10-14 | NF-WP-221014-01 / Closing 20221014

2. Buchungsfreigabe und Abstimmung des Erwerbspreises

Rechnungswesen Nexora Frontbank AG. Die Auszahlung ist dem Darlehensvorgang NF-WP-221014-01 zugeordnet. Mit dem wirksamen Übergang wird der Darlehensbestand ausgebucht und die Erwerbspreisforderung gegen Vellio erfasst. Der Eingang um 12:31 Uhr gleicht diese Erwerbspreisforderung vollständig aus. Ein Restkaufpreis, Einbehalt oder nachträglich mit Schuldneraten zu verrechnender Betrag verbleibt nicht.

Die Tabelle unterscheidet Gegenpartei und Buchungsgrund. Gleiche Betragshöhen berechtigen nicht zur Umbenennung des Erwerbspreises in eine Zahlung der Darlehensnehmerin. Nach dem heutigen Abschluss werden bei Nexora keine planmäßigen Zinsforderungen gegen Weserfunken für die künftigen 18 Perioden angelegt. Für deren Führung ist Vellio zuständig.

Abstimmungsvermerk Dr. Falk Neubauer: Auszahlungsbetrag, übertragener Kapitalbestand und Erwerbspreis stimmen jeweils mit 500.000,00 EUR überein. Für diesen Einzelvorgang ist keine weitere Plattform-, Bearbeitungs- oder Übernahmegebühr gebucht. Die Erwerbspreisforderung gegen Vellio und der fortlaufende Darlehensbestand gegen Weserfunken schließen im Bankjournal jeweils mit 0,00 EUR. Das ist eine Bestandsabstimmung der Bank und keine Tilgungsbestätigung an die Darlehensnehmerin.

Zeit / Beleg	Gegenpartei	Buchungsvorgang	Betrag EUR
10:11 / DRAW	Weserfunken	Auszahlung	500.000,00
12:30 / TRANSFER	Vellio	Übertrag Kapitalbestand	500.000,00
12:31 / PURCHASE	Vellio	Eingang Erwerbspreis	500.000,00
Abschluss / SALDO	Vellio	Erwerbspreis offen	0,00

2022-10-14 | NF-WP-221014-01 / Closing 20221014

3. Übergabe der Betreuung und verbleibende Bankunterlagen

Die laufende Betreuung wird an Vellio Finance GmbH, Ansprechpartnerin Nora Wendt, übergeben. Die Schuldnerzahlungen sind auf das von Vellio benannte eigene Konto zu richten. Für Nexora wird keine Einziehungsvereinbarung geführt. Vellio soll weder die Zinsen noch die Endtilgung für Rechnung der Bank vereinnahmen. Der Übernahmepreis ist mit dem heutigen Eingang abschließend bezahlt und hängt nicht vom späteren Zahlungseingang bei Vellio ab.

Nexora hat für dieses Darlehen keine Rückkaufverpflichtung und keine Garantie für einen Zahlungsausfall der Weserfunken übernommen. Ein späterer Ausfall führt weder zu einer automatischen Rückübertragung noch zu einer Pflicht der Bank, den Erwerbspreis zu erstatten. Im Kreditbestand wird deshalb keine laufende Ausfallbeteiligung aus diesem Darlehen vorgemerkt. Eine ergänzende Nebenabrede mit einer anderen Risikoverteilung ist dem heutigen Vollzug nicht beigelegt.

Die abgeschlossenen Verträge, das Angebot, die Korrespondenz vor Auszahlung und die Auszahlungsbestätigung bleiben im Bankarchiv erhalten. Die Vertragsübernahme enthält keinen pauschalen Erlass von Verpflichtungen, die Nexora durch eigenes Verhalten vor 12:30 Uhr unabhängig begründet hat. Entsprechende Anfragen sind daher weiterhin unter dem ursprünglichen Vorgang zu erfassen und nicht wegen des geschlossenen Darlehenskontos zu löschen.

Der Abschlussvermerk bestätigt nur die ausgeführten Schritte und die dokumentierten Abreden. Eine künftige Unternehmensentwicklung wird damit nicht bestätigt. Die unterschriebene Übernahmefassung und die Zahlungsanweisung wurden zur Versendung an die Darlehensnehmerin freigegeben. Dr. Falk Neubauer, Nexora Frontbank AG, 14. Oktober 2022.